

訴 状

平成23年 / 月 21 日

東京地方裁判所立川支部 御中

原告訴訟代理人弁護士 出 口 尚 明

原告訴訟代理人弁護士 遠 藤 哲 嗣

当事者の表示

〒231-0005 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1

原 告 独立行政法人都市再生機構
同代表者理事長 小 川 忠 男

(送達場所)

〒105-0004 東京都港区新橋二丁目21番1号新橋駅前ビル2号館7階

田口綜合法律事務所

03-3571-3721 FAX 03-3572-8108

原告訴訟代理人弁護士 出 口 尚 明

〒105-0003 東京都港区西新橋一丁目19番6号桔梗備前ビル2階

遠藤・金崎法律事務所

03-3595-2921 FAX 03-3595-1193

原告訴訟代理人弁護士 遠 藤 哲 嗣

〒191-0042 東京都日野市程久保6 5 0番地高幡台団地7 3号棟[REDACTED]号室
被 告 畦 地 豊 彦

〒191-0042 東京都日野市程久保6 5 0番地高幡台団地7 3号棟[REDACTED]号室
被 告 中 川 京 子

〒191-0042 東京都日野市程久保6 5 0番地高幡台団地7 3号棟[REDACTED]号室
被 告 村 田 栄 法

〒191-0042 東京都日野市程久保6 5 0番地高幡台団地7 3号棟[REDACTED]号室
被 告 村 井 和 子

〒191-0042 東京都日野市程久保6 5 0番地高幡台団地7 3号棟[REDACTED]号室
被 告 栗 原 明

〒191-0042 東京都日野市程久保6 5 0番地高幡台団地7 3号棟[REDACTED]号室
被 告 [REDACTED]

〒191-0042 東京都日野市程久保6 5 0番地高幡台団地7 3号棟[REDACTED]号室
被 告 [REDACTED]

建物明渡請求事件

訴訟物の価格 金383万5745円

貼用印紙額 金2万5000円

請 求 の 趣 旨

- 1 被告畦地豊彦は、原告に対し、別紙物件目録1記載の建物を明渡せ。
 - 2 被告畦地豊彦は、原告に対し、平成22年8月1日から第1項の建物明渡し済みまで1か月金8万0625円の割合による金員を支払え。
 - 3 被告中川京子は、原告に対し、別紙物件目録2記載の建物を明渡せ。
 - 4 被告中川京子は、原告に対し、平成22年8月1日から第3項の建物明渡し済みまで1か月金7万8375円の割合による金員を支払え。
 - 5 被告村田栄法は、原告に対し、別紙物件目録3記載の建物を明渡せ。
 - 6 被告村田栄法は、原告に対し、平成22年10月1日から第5項の建物明渡し済みまで1か月金8万3775円の割合による金員を支払え。
 - 7 被告村井和子は、原告に対し、別紙物件目録4記載の建物を明渡せ。
 - 8 被告村井和子は、原告に対し、平成22年10月1日から第7項の建物明渡し済みまで1か月金8万3475円の割合による金員を支払え。
 - 9 被告栗原明は、原告に対し、別紙物件目録5記載の建物を明渡せ。
 - 10 被告栗原明は、原告に対し、平成22年11月1日から第9項の建物明渡し済みまで1か月金8万2575円の割合による金員を支払え。
 - 11 被告[REDACTED]は、原告に対し、別紙物件目録6記載の建物を明渡せ。
 - 12 被告[REDACTED]は、原告に対し、平成22年12月1日から第11項の建物明渡し済みまで1か月金8万3925円の割合による金員を支払え。
 - 13 被告[REDACTED]は、原告に対し、別紙物件目録7記載の建物を明渡せ。
 - 14 被告[REDACTED]は、原告に対し、平成22年12月8日から第13項の建物明渡し済みまで1か月金7万7025円の割合による金員を支払え。
 - 15 訴訟費用は被告らの負担とする。
- との判決及び仮執行の宣言を求める。

請 求 の 原 因

第1 原告について

原告は、平成16年7月1日、独立行政法人都市再生機構法（平成15年法律第100号）に基づき、機能的な都市活動及び豊かな都市生活を営む基盤の整備が社会経済情勢の変化に対応して十分に行われていない大都市及び地域社会の中心となる都市において、市街地の整備改善及び賃貸住宅の供給の支援に関する業務を行うことにより、社会経済情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び居住環境の向上を通じてこれらの都市の再生を図るとともに、訴外都市基盤整備公団（以下、「訴外都市公団」という。）から承継した賃貸住宅等の管理等に関する業務を行うことにより、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図り、もって都市の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的として設立された法人であり（同法第3条参照）、同日解散した訴外都市公団の一切の権利及び義務を承継した公法上の法人である。

なお、訴外都市公団は、平成11年10月1日、都市基盤整備公団法（平成11年法律第76号）に基づき設立され、同日解散した訴外住宅・都市整備公団（以下、「訴外住都公団」という。）の一切の権利及び義務を承継した公法上の法人である。また、訴外住都公団は、昭和56年10月1日、住宅・都市整備公団法（昭和56年法律第48号）に基づき設立され、同日解散した訴外日本住宅公団（以下、「訴外住宅公団」という。）の一切の権利及び義務を承継した公法上の法人である。そして、訴外住宅公団は、昭和30年7月25日、日本住宅公団法（昭和30年法律第53号）に基づき設立された公法上の法人である。

第2 被告らと締結していた賃貸借契約について

- 1 被告畦地豊彦、被告中川京子、被告村田栄法、被告村井和子、被告栗原明、被告■■■■■及び被告■■■■■（以下、「被告ら」という。）は、以下の経緯で原告から原告の所有・管理する建物を賃借していた者である。
- 2 被告畦地豊彦（以下、「被告畦地」という。）は、昭和46年5月、訴外住宅公団との間で、別紙物件目録1記載の建物（以下、「本件1建物」という。）について賃貸借契約を締結して賃借して引渡しを受け、その後、訴外住都公団との間で、設備改良に伴い、平成9年7月4日、賃貸借契約変更契約を締結し（以下、「本件1契約」という。）、居住を続けている（甲第1号証の1ないし3）。ただし、後述のとおり、本件1契約は、平成22年7月31日をもって終了している。

本件1契約には、以下の約定がある。

- (1) 契約期間は、平成9年8月1日から1年とし、期間満了日の14日前までに何らの申出がない場合は、さらに1年間更新し、以後も同様とする。
- (2) 家賃は、月額金4万8400円とする。
なお、家賃はその後改定され、平成22年当時は、月額金4万9900円となっている（甲第2号証の1ないし2）。
- (3) 賃借人は、共益費として賃貸人の定める額を毎月負担する。なお、上記共益費の額は平成22年当時、月額金3850円と定められている（甲第3号証）。
- (4) 賃借人は、毎月分の家賃及び共益費（以下、「家賃等」という。）の合計額を当月末日までに賃貸人に支払う。
- (5) 賃借人が契約終了日までに賃貸住宅を賃貸人に明け渡さないときは、

契約終了日の翌日から起算して明渡しまでの家賃等の相当額の1.5倍の金額を賃貸人に支払わなければならない

- 3 被告中川京子（以下、「被告中川」という。）は、昭和46年5月、訴外住宅公団との間で、別紙物件目録2記載の建物（以下、「本件2建物」という。）について賃貸借契約を締結して賃借して引渡しを受け、その後訴外住都公団との間で、設備改良に伴い、平成7年7月7日、賃貸借契約変更契約を締結し（以下、「本件2契約」という。）、居住を続けている（甲第4号証の1ないし3）。ただし、後述のとおり、本件2契約は、平成22年7月31日をもって終了している。

本件2契約には、本件1契約と同様前記2に記載した約定がある。

なお、家賃は、平成22年当時は月額金4万8400円（ただし、高齢者等を対象とする家賃改定に伴う特別措置の適用があったため、実際の支払額は月額金4万6000円である。）、共益費は月額金3850円となっている（甲第3号証及び甲第5号証の1ないし4）。

- 4 被告村田栄法（以下、「被告村田」という。）は、昭和60年4月26日、訴外住都公団との間で、別紙物件目録3記載の建物（以下、「本件3建物」という。）について賃貸借契約を締結して賃借して引渡しを受け、その後訴外都市公団との間で、設備改良に伴い、平成13年8月20日、賃貸借契約変更契約を締結し（以下、「本件3契約」という。）、居住を続けている（甲第6号証の1ないし3）。ただし、後述のとおり、本件3契約は、平成22年9月30日をもって終了している。

本件3契約には、本件1契約と同様前記2に記載した約定がある。

なお、家賃は、平成22年当時は月額金5万2000円、共益費は月額金3850円となっている（甲第3号証及び甲第6号証の1ないし3）。

- 5 被告村井和子（以下、「被告村井」という。）は、昭和59年9月12日、

訴外住都公団との間で、別紙物件目録4記載の建物（以下、「本件4建物」という。）について賃貸借契約を締結して賃借して引渡しを受け、その後訴外住都公団との間で、設備改良に伴い、平成5年8月25日、賃貸借契約変更契約を締結し（以下、「本件4契約」という。）、居住を続けている（甲第7号証の1ないし3）。ただし、後述のとおり、本件4契約は、平成22年9月30日をもって終了している。

本件4契約には、本件1契約と同様前記2に記載した約定がある。

なお、家賃は、平成22年当時は月額金5万1800円（ただし、高齢者等を対象とする家賃改定に伴う特別措置の適用があったため、実際の支払額は月額金4万9500円である。）共益費は月額金3850円となっている（甲第3号証及び甲第8号証の1ないし4）。

- 6 被告栗原明（以下、「被告栗原」という。）は、昭和59年5月16日、訴外住都公団との間で、別紙物件目録5記載の建物（以下、「本件5建物」という。）について賃貸借契約を締結して賃借して引渡しを受け、その後訴外住都公団との間で、設備改良に伴い、平成8年9月27日、賃貸借契約変更契約を締結し（以下、「本件5契約」という。）、居住を続けている（甲第9号証の1ないし3）。ただし、後述のとおり、本件5契約は、平成22年10月31日をもって終了している。

本件5契約には、本件1契約と同様前記2に記載した約定がある。

なお、家賃は、平成22年当時は月額金5万1200円、共益費は月額金3850円となっている（甲第3号証及び甲第10号証の1ないし2）。

- 7 被告[REDACTED]（以下、「被告[REDACTED]」という。）は、昭和54年8月22日、訴外住宅公団との間で、別紙物件目録6記載の建物（以下、「本件6建物」という。）について賃貸借契約を締結して賃借して引渡しを受け、その後訴外住都公団との間で、設備改良に伴い、平成3年10月31日、賃貸借契約

変更契約を締結し（以下、「本件6契約」という。）、居住を続けている（甲第11号証の1ないし3）。ただし、後述のとおり、本件6契約は、平成22年11月30日をもって終了している。

本件6契約には、本件1契約と同様前記2に記載した約定がある。

なお、家賃は、平成22年当時は月額金5万2100円、共益費は月額金3850円となっている（甲第3号証及び甲第12号証）。

- 8 被告■■■■（以下、「被告■■■■」という。）は、昭和52年11月28日、訴外住宅公団との間で、別紙物件目録7記載の建物（以下、「本件7建物」という。）について賃貸借契約を締結して賃借して引渡しを受け、居住を続けている（甲第13号証の1ないし2）。ただし、後述のとおり、本件7契約は、平成22年12月7日をもって終了している。

本件7契約には、本件1契約と同様前記2に記載した約定がある。

なお、家賃は、平成22年当時は月額金4万7500円、共益費は月額金3850円となっている（甲第3号証及び甲第14号証）。

第3 賃貸借契約の終了

1 原告の所有・管理する賃貸住宅の耐震改修に係る取組み

平成7年1月17日に発生したいわゆる阪神・淡路大震災を契機として建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成7年法律第123号。以下、「耐震法」という。）が制定され、建築基準法施行令の一部を改正する政令（昭和55年政令第196号）が施行された日（昭和56年6月1日）より前に適用されていた地震に対する安全性に係る建築基準法及び建築基準法施行令の規定（以下、「旧耐震関係規定」という。）に基づき設計された建築物のうち、賃貸住宅（共同住宅で階数が3、床面積の合計が1000平方メートル以上のもの）などの特定建築物の所有者は、耐震診断を行い、必要に応

じて耐震改修を行うよう努めなければならないと規定された（同法第6条）。

原告の所有・管理する旧耐震関係規定に基づき設計された賃貸住宅は、いずれも当時の建築基準法上必要な耐震性を備えており、前記の阪神・淡路大震災において、最大で震度7の大規模地震に対しても、ピロティ階の柱が破壊された例があったが、住宅階には大きな被害はなく、幸い人命に係る被害は発生しなかったものの、原告は、耐震法に基づき、順次耐震診断を行い、必要に応じて耐震改修を実施してきた。

本件1建物、本件2建物、本件3建物、本件4建物、本件5建物、本件6建物及び本件7建物（以下、まとめて「本件各建物」ともいう。）がある、原告が所有・管理する高幡台団地73号棟（以下、「本件号棟」という。）においても、平成11年に耐震診断を行い、その結果に基づき、平成17年3月から平成18年11月にかけて、ピロティ階（1階）部分については、耐震改修を実施し、後述のとおり、所要の耐震性能を確保している。

その後も、新潟県中越地震など地震災害が頻発し、さらに大規模地震の発生が懸念されるようになり、耐震化の促進の必要から、平成17年9月には政府の中央防災会議で建築物の耐震化緊急対策方針が決定されるとともに、同年11月耐震法が改正され、同改正後の耐震法第4条第1項の規定に基づく建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針が策定され、同条第3項の規定により告示された（平成18年1月25日国土交通省告示第184号）。同方針は、概略次のようなものである。

- ① 前記中央防災会議において、10年後に死者数及び経済被害額を被害想定から半減させることが目標とされたことを踏まえ、特定建築物については、耐震化率をそれまでの約75パーセントというのを、平成27年までに少なくとも90パーセントにすることを目標とする。
- ② 鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等の建築物につ

いては、各階の構造耐震指標（ I_s 値）と各階の保有水平力に係る指標（ q 値）をそれぞれ所定の方法で求め、その指標に応じ、次に示す構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性を評価した結果、地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性の程度を判断して必要な耐震改修を行うべきである。

- i I_s 値が 0.3 未満の場合又は q 値が 0.5 未満の場合・・・地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
- ii I_s 値が 0.6 以上の場合で、かつ、 q 値が 1.0 以上の場合・・・地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。
- iii i 及び ii 以外の場合・・・地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。

原告は、前述の国の方針を踏まえ、平成 8 年以降実施してきたピロティ階での耐震改修に加えて、住宅階についても耐震改修等を行うこととし、上記告示の趣旨及び、阪神・淡路大震災の結果も勘案して、次のように I_s 値による判定基準を定め、それに従って耐震性能を以下の I ないし IV の 4 つに分類し、I ないし III についてその必要性の高い順に耐震改修を行い、平成 27 年までに耐震化率を 90 パーセント以上とすることとした。

- I ピロティ階の I_s 値が 0.6 未満・・・ピロティ階の耐震改修を速やかに行う必要がある建物
- II 住宅階の I_s 値が 0.3 未満・・・住宅階の耐震改修を速やかに行う必要がある建物
- III 住宅階の I_s 値が 0.3 以上、0.6 未満・・・住宅階の耐震改修が必要とされる建物
- IV I_s 値が 0.6 以上・・・耐震改修が不要な建物

2 賃貸住宅の耐震性能

本件各建物は、いずれも本件号棟にある。

本件号棟は昭和46年に管理開始がされた、地上11階建ての建物で、構造的には中央やや西側に位置するエレベーターを境に東西2つの住棟に分かれている（以下、便宜的に西側をA棟、東側をB棟という。）。本件号棟の1階の用途は店舗、スーパー、郵便局、診療所、集会所などに、2階から11階までは賃貸住宅（管理戸数250戸）になっている。そして、本件号棟の構造は、1階から4階までは鉄骨鉄筋コンクリート造、5階以上は鉄筋コンクリート造であって、本件号棟は、耐震法にいうところの特定建築物に当たるものである。

原告は、本件号棟について、平成11年3月に耐震診断を実施し、耐震診断結果報告書を作成した（甲第16号証の1）が、平成12年5月、その結果について再評価を実施した（甲第16号証の2）。その内容は概略次のとおりである。

耐震診断は、地上1階から11階までをX（建物長辺）方向（以下、「X方向」という。）、Y（建物短辺）方向（以下、「Y方向」という。）について行った。A棟、B棟ともY方向は概ね所要の耐震性能を有していたものの、X方向は、以下のとおりA棟の11階を除いて所要の耐震性能（I s 値 ≥ 0.6 ）未満という結果であり、I s 値の最小値はA棟、B棟ともに0.26であった。

	A棟	X方向	I s 値	B棟	X方向	I s 値
11階			0.80			0.46
10階			0.39			0.38
9階			0.30			0.30
8階			0.29			0.29
7階			0.29			0.29

6階	0.26	0.26
5階	0.32	0.29
4階	0.45	0.45
3階	0.43	0.38
2階	0.44	0.40
1階	0.50	0.40

ただし、本件号棟は、平成17年、ピロティ階（1階）の耐震改修工事を実施し、所要の耐震性能を確保した。改修後のピロティ階のI s値は、A棟が0.63、B棟が0.60である（甲第15号証）。

なお、ピロティ階（1階）の耐震改修工事後の結果を、前述のI s値による判定基準に照らすと、本件号棟は「Ⅱ住宅階の耐震性能が0.3未満・・・耐震改修を速やかに行う必要がある建物」に該当する。

そして、原告は、平成18年4月、本件号棟の耐震診断結果と平成21年度までに耐震改修等を行うことを本件号棟の賃貸住宅及び賃貸施設の賃借人に文書を配布してお知らせした（甲第17号証）。

3 除却の方針

（1）原告は、前述の耐震診断の結果に基づき、住宅階について耐震改修の方法を種々検討したが、次のとおり本件号棟に最も適合性の高いと考えられる改修方法も、賃貸人である原告にとって、負担が過大であり、また耐震改修後の賃貸住宅又は賃貸施設はその機能性・使用価値が大きく損なわれることが判明した。

（2）本件号棟の耐震改修に関し原告が行った検討内容は、次のとおりである。

① 耐震改修の目的

本件号棟のX方向の耐震性能は、前述したとおり、既に耐震改修工事を行った1階とA棟の11階を除いて所要の耐震性能を満足しておら

ず、特にA棟の6ないし8階、B棟の5ないし8階は所要の耐震性能（ I_s 値 ≥ 0.6 ）の半分にも達していない。

したがって、本件号棟において耐震改修を行う目的は、A棟の2階から10階までの9層及びB棟の2階から11階までの10層の耐震性能を所要の水準（ I_s 値 ≥ 0.6 ）にまで向上させることである。

② 耐震改修方法の制約

建物の耐震性能を改善・向上させる耐震改修方法には、建物の強度を高める方法、建物の靱性（変形能力）を高める方法等、多種多様な方法が存在する。しかしながら、耐震改修が必要な建物が保有する耐震性能を始め、その用途、形態、構造躯体材料の種類とその強度、敷地（道路）の状況、改修費用等の制約条件により、実際に適用できる耐震改修方法はある程度限定されたものになる。

本件号棟の場合、建物の耐震性能が所要の性能を大きく下回っており、かつ管理戸数250戸という比較的規模の大きな集合賃貸住宅という特性から、耐震改修工事は大規模なものとなる。原告は、この耐震改修工事を迅速かつ円滑に推進するため、特定の住宅の居住者が移転しなくてはならない改修方法は避け、居住中の全居住者が居住を継続できる改修方法を用いることで、耐震改修の目的を確実に達成することを目指した。

このため、本件号棟の耐震改修は住宅内に立ち入ることなく、建物の外側から施工できる方法について検討することとした。

③ 想定した耐震改修方法

本件号棟のように、東西方向が長辺となる片廊下形式の板状住棟で、X方向の耐震性能が不足する場合、一般に住宅の居住性能（日照、採光、通風、景観等）に支障を及ぼすことの少ない北（廊下）側に耐震補強部材や補強架構を設置する改修方法を用いるが、本件号棟の特性上、次の

理由から、北（廊下）側からの改修は困難であるため、南（バルコニー）側から実施する耐震改修方法を検討することとした。

すなわち

- i 1階では店舗やスーパーマーケット等の諸施設が北（廊下）側に張り出しているために、建物の北（廊下）側には耐震補強架構を設置することができない。

仮に建物の北側に耐震補強架構を設置することができたとしても、

- ii エレベーターシャフトが北（廊下）側にあるため、耐震補強架構を設置できる範囲（面積）が制限され、施工可能範囲では所要の補強量に不足し、足りない分は南側にも耐震補強架構を設置しなくてはならない。

- iii 新設される耐震補強架構と既存建物との間を接続して地震時に建物に作用する力を伝達するため、既存の廊下スラブ下側に20cm程度の増し打ちスラブが必要となるが、現状の廊下スラブは、スラブ自重等による過大なたわみの発生を防止するため、各柱位置に鉄骨造の片持ち梁を設置し補強しているため、その工事が難しい。

④ 南（バルコニー）側から改修する方法の問題

南（バルコニー）側からの改修を検討した結果、この改修案には北（廊下）側からの改修のように物理的に困難という点は認められないが、耐震改修を実施するに際し、次のような重大な問題が存在することが判明した（甲第19号証の3）。

- i 大半の住宅の南面窓の前に鉄骨筋交いが設けられるため、日照、採光、通風、景観、圧迫感等の居住性能に悪影響を及ぼし、賃貸住宅としての使用性能・価値が大幅に低下する。
- ii 1階店舗、スーパーマーケット、郵便局、診療所等の施設の前面

にも鉄骨筋交いが設けられるため、店舗等の出入りに支障をきたすため、営業等に著しい悪影響を及ぼす。これまでの営業・業務の継続は困難となり、1階賃貸施設の使用性能・価値は大幅に低下する。

iii 建物の耐震性能が低いため、大規模な改修工事となり、改修費用は約7.5億円と高額となる。この金額は、本件号棟の総家賃収入の約5年分に相当する。

(3) 本件号棟の耐震改修方法として、耐震改修の目的を確実に達成することが可能な南（バルコニー）側に補強架構を設置する改修方法を検討したが、この方法は、高額の改修費用を要するものでありながら、改修が完了した後には、2階以上の賃貸住宅の大半と1階の全賃貸施設の使用性能・価値に甚大な悪影響を及ぼすものであった。

(4) 以上の結果を踏まえ、原告は、本件号棟における耐震改修は、その実施を断念せざるを得ないと判断し、賃貸住宅及び賃貸施設としての用途廃止をした上、除却する方針を決定し、同号棟の賃借人と話し合いをして住み替えを求めることとした。

4 賃借人らとの話し合い等、原告の対応の経緯

原告は、前記のとおり、本件号棟は耐震性に問題があるので、賃貸住宅としての用途を廃止し、除却する方針を定めたが、一方的な事業の実施は避け、居住者の理解を得た上で同意のもとに住み替えをしてもらうことを考え、平成20年3月から、移転期限を平成22年3月31日として住み替えについての話し合いを始めた。なお、この時点での話し合いの対象戸数は204戸である。

この話し合いの具体的な内容は概略以下のとおりである。

① 平成20年3月29日

本件号棟の居住者に対する説明会を実施し、対象戸数204戸のうち168戸が出席した。なお、欠席者に対しては、同月30日、31日に、原

告担当者が資料を個別に配付した。

この説明会では、耐震診断結果、耐震改修を断念した事情、移転期限を平成22年3月31日とし、その間に、本件号棟から退去して住み替えをするための話し合いをすること、住み替えのスケジュール、住み替えに際しての住宅のあっせん、移転費用の支払いなど諸措置の内容などの説明を行った（甲第18号証の1ないし3）。

② 平成20年4月18日及び19日

本件号棟の居住者に対して、居住者の要望に応じて、耐震改修を断念した事情について追加的に詳細に説明した（甲第19号証の1ないし3）。

③ 平成20年12月23日

団地自治会が主催する高幡台団地全居住者の会合に、原告担当者が出席し、改修断念の事情などを説明した（甲第20号証）。

④ 平成21年1月31日、5月23日、8月28日

高幡台団地内及び近接する百草団地での住み替えを希望する居住者に対しての住戸選定会を実施した（甲21号証の2ないし7）。

また、平成20年9月20日、平成21年2月14日、平成21年8月28日には都営住宅の紹介を行った（甲21号証の1ないし9）。

⑤ 平成21年6月2日、6月6日、8月26日、9月27日、平成22年3月26日

被告らも参加している「高幡台団地73号棟に住み続けたい住民の会」（以下「住み続けたい会」という。）との間で、耐震改修断念の事情、これまで原告が説明してきた改修方法以外の改修方法（制震改修、減築改修等）の実施可能性について、話し合いのテーマ（論点）を事前調整した上で、十分な時間を確保した丁寧な話し合いの機会を持った。なお、この話し合いでは一方的に原告の見解を説明するのではなく、双方の意見を率直に披瀝し、

専門的な事柄を分かりやすく議論した結果、誤解の解消や理解の深化の点で一定の成果は得られたものの、納得を得るには至らなかった。

⑥ 平成22年7月4日

本件号棟の賃貸施設について、その代替施設の設置計画に関する説明会を実施した（甲第22号証）。

以上は、主として本件号棟の居住者全体との話し合いの経緯であるが、被告らは、原告からの説明内容は熟知しており、上記のとおり、本件号棟の居住者にその除却方針を説明してしばらくしたころから、被告らも参加している「住み続けたい会」の要請として、除却反対の意思を明確にし、原告に対して、耐震改修を求め続けている。しかし、原告としては、本件号棟を用途廃止し除却するとの方針を変えることはできないとの判断であったため、被告らが反対の意思を明確にしていたものの、その後も繰り返しの丁寧な説明や対応を行い、住み替えの協力を求めたが、合意は得られなかった。

また、原告は、以上の話し合いとは別に、本件号棟の除却に伴う諸条件等の説明をし、居住者の相談を受けるために、本件号棟1階113号室（賃貸施設の賃借人が退去した場所）に「相談事務所」を開設した。この相談事務所は、平成20年3月30日から5月2日までは毎日、5月7日以降は日曜日、月曜日、祝日を除く日の午前10時から午前12時、午後1時から午後5時まで開設しており、説明会でもその旨説明している。

なお、原告は、上記移転期限後も住み替えについての話し合いを継続し、上記の2年以上の長期にわたる話し合いの結果、対象戸数204戸のうち、平成22年12月31日時点で、被告らを除く197戸が住み替えに合意済みとなっている（うち平成23年1月20日時点で195戸については退去済。）。

なお、同時期に、本件と同様、耐震性を理由とする建物除却の方針の下、
住み替えを求めている千葉幸町団地（対象戸数３３５戸）、武里団地（対
象戸数１８６戸）（移転期限はいずれも本件と同様平成２２年３月３１日
である。）においては、長期不在のため意思確認ができなかった１戸を除
き移転期限の日までに賃借人全員の同意が得られ、遅くとも平成２２年８
月３１日までには全戸移転済みとなっている。

５ 住み替えに対する措置

前記のとおり、原告は、平成２０年３月２９日の本件号棟の居住者に対す
る説明会において説明し、提示した、移転期限までに住み替える場合の諸措
置の概要は以下のとおりである。

- ① 同一団地（高幡台団地）の他の住宅（本件号棟を除く）に住み替える場
合
 - i 移転先住宅の家賃を、移転先住宅の入居可能日から平成３２年３月３
１日（移転期限の翌日から１０年を経過した日）まで、移転先の本来家
賃から２０パーセント（ただし、月額１万円を上限）を減額した額を移
転先の支払額とする。ただし、移転前の家賃を減額後の支払額の下限と
する。
 - ii 移転費用として４０万２０００円を支払う。
 - iii 移転前住宅を退去するに当たっては、特別な場合を除いて、補修費用
の負担を免除する。
- ② 他団地の原告賃貸住宅へ住み替える場合
 - i 高幡台団地に近接する百草団地内の住戸に入居を希望する場合は、所
定の申込みをすると、住宅選定の後、原告が定める時期に入居できる。
 - ii 百草団地以外の団地の住宅を希望すれば、原告はあつせんする。
 - iii 家賃の減額について、以下の２つのうちから選択する。

ア 移転先住宅の家賃を、移転先住宅の入居可能日から平成32年3月31日（移転期限の翌日から10年を経過した日）まで、移転先の本来家賃から20パーセント（ただし、月額1万円を上限）を減額した額を移転先の支払額とする。

イ 移転先住宅の家賃を、移転先住宅の入居可能日から平成27年3月31日（移転期限の翌日から5年を経過した日）まで、移転先の本来家賃から40パーセント（ただし、月額2万円を上限）を減額した額を移転先の支払額とする。

iv 移転費用として78万9000円を支払う。

v 移転前住宅を退去するに当たっては、特別な場合を除いて、補修費用の負担を免除する。

③ 原告の賃貸住宅以外へ住み替える場合

i 移転期限日までに移転した場合は、家賃等の一部補填額として100万円を支払う。

ii 移転費用として78万9000円を支払う。

iii 移転前住宅を退去するに当たっては、特別な場合を除いて、補修費用の負担を免除する。

④ 上記①又は②の場合に、居住者が、高齢者世帯、母子世帯、子育て世帯、心身障害者世帯、又は生活保護世帯であり、かつ、所得要件など所定の要件を満たしていれば、居住の安定に特に配慮する観点から、上記①又は②で述べた家賃減額措置に加えて、特別減額措置が受けられる。（②iiiイの40パーセント減額を選択した者を除く。）

6 正当事由の存在

(1) 以上述べたとおり、本件各建物が存在する本件号棟は、耐震性に問題があり、大規模地震が発生した場合は、賃借人の生命に危険が発生

するばかりでなく、他の第三者の生命、身体、財産に対する危険をも招来することが予想されるのであって、所有者でありかつ賃貸人である原告としては、このまま放置することは許されない。

そこで、耐震改修が必要となるが、前述のとおり、考え得る耐震改修をすることは所有者である原告にとって過大な負担になるのであり、賃借人に対する賃貸人としての修繕義務を超えるものというべきである。

このような状況であるので、賃貸人である原告としては賃貸住宅としての用途を廃止し、除却という結論をとらざるを得ず、前記のとおり被告らを始め全賃借人に対して話し合い期間を設け、任意の住み替えの協力を求め、結果として、話し合い対象戸数204戸のうち197戸については、平成22年12月31日時点で合意済みということになった（うち平成23年1月20日時点で195戸については退去済。）。

(2) 被告らは、前記の話し合い期間中には住み替えの意思を示さなかったため、原告は、被告らに対して次のとおり協力依頼を行った。

- ① 被告畦地及び被告中川については、いずれも平成22年1月8日付けで、書面による協力依頼を行い（甲第23号証の1及び甲第24号証の1）、これらは、それぞれ平成22年1月12日、同月9日、到達した（甲第23号証の2及び甲第24号証の2）。
- ② 被告村田及び被告村井については、いずれも平成22年3月11日付けで、書面による協力依頼を行い（甲第27号証の1及び甲第28号証の1）、被告村田には平成22年3月12日、到達した（甲第27号証の2）が、被告村井はこの書面を受領せず、同月20日、原告に返送されたため、口頭で内容を伝えた。

- ③ 被告栗原については、平成22年4月12日付けで、書面による協力依頼を行なった。（甲第31号証の1）
 - ④ 被告■■■■■については、平成22年5月21日付けで、書面による協力依頼を行なった。（甲第33号証の1）
 - ⑤ 被告■■■■■については、平成22年5月26日付けで、書面による協力依頼を行なった。（甲第35号証の1）
- (3) それでもなお、被告らの協力が得られないため、原告は、被告らに対し、次のとおり、内容証明郵便による書面により、本件1契約、本件2契約、本件3契約、本件4契約、本件5契約、本件6契約及び本件7契約（以下、「本件各契約」という。）について、それぞれの契約期間をもって同契約を終了させ、更新を拒絶する旨の意思表示をした。
- ① 被告畦地及び被告中川に対しては、平成22年1月18日付け内容証明郵便による書面（甲第23号証の3及び甲第24号証の3）により、それぞれ本件1契約、本件2契約について、契約期間である平成22年7月31日をもって同契約を終了させ、更新を拒絶する旨の意思表示をし、これらはいずれも平成22年1月19日に被告畦地及び被告中川に到達した（甲第23号証の4及び甲第24号証の4）。
 - ② 被告村田及び被告村井に対しては、平成22年3月18日付け内容証明郵便による書面（甲第27号証の3及び甲第28号証の2）により、それぞれ本件3契約、本件4契約について、契約期間である平成22年9月30日をもって同契約を終了させ、更新を拒絶する旨の意思表示をし、これらはいずれも平成22年3月19日に被告村田及び被告村井に到達した（甲第27号証の4及び甲第28号証の3）。
 - ③ 被告栗原に対しては、平成22年4月27日付け内容証明郵便による書面（甲第31号証の2）により、平成22年10月31日をもって同

契約を終了させ、更新を拒絶する旨の意思表示をし、平成22年4月28日に被告栗原に到達した（甲第31号証の3）。

④ 被告■■■■■に対しては、平成22年5月27日付け内容証明郵便による書面（甲第33号証の2）により、平成22年11月30日をもって同契約を終了させ、更新を拒絶する旨の意思表示をしたが受領されなかったもので、平成22年5月31日に写しを被告の自宅郵便受けに投函した。（甲第33号証の3）

⑤ 被告■■■■■に対しては、平成22年6月1日付け内容証明郵便による書面（甲第35号証の2）により、平成22年12月7日をもって同契約を終了させ、更新を拒絶する旨の意思表示をし、平成22年6月2日に被告■■■■■に到達した（甲第35号証の3）。

（4）そして、被告らは、上記契約期間満了後も本件各建物にそれぞれ居住を継続しているので、原告は、被告らに対し、次のとおり、内容証明郵便による書面により、遅滞なき異議を述べる旨を明らかにした。

① 被告畦地及び被告中川に対しては、いずれも平成22年8月6日付けの内容証明による書面（甲第25号証の1及び甲第26号証の1）で、遅滞なき異議を述べる旨を明らかにし、これらの書面は、被告畦地及び被告中川に、同月8日、同月7日にそれぞれ送達された（甲第25号証の2及び甲第26号証の2）。

② 被告村田及び被告村井に対しては、いずれも平成22年10月6日付けの内容証明郵便による書面（甲第29号証の1及び甲第30号証の1）で、遅滞なき異議を述べる旨を明らかにし、これらの書面は、被告村田及び被告村井にそれぞれ10月6日に送達された（甲第29号証の2及び甲第30号証の2）。

③ 被告栗原に対しては、平成22年11月5日付けの内容証明郵便によ

る書面（甲第32号証の1）で、遅滞なき異議を述べる旨を明らかにし、この書面は、被告栗原に11月9日に送達された（甲第32号証の2）。

- ④ 被告[]に対しては、平成22年12月6日付けの内容証明郵便による書面（甲第34号証の1）で、遅滞なき異議を述べる旨を明らかにし、この書面は、被告[]に12月12日に送達された（甲第34号証の2）。
- ⑤ 被告[]に対しては、平成22年12月13日付けの内容証明郵便による書面（甲第36号証の1）で、遅滞なき異議を述べる旨を明らかにし、この書面は、被告[]に12月14日に送達された（甲第36号証の2）。

- （5） 原告の、本件各契約についての上記更新拒絶は、上記の理由、前記の話し合いの経緯、明渡しに対する措置の提示などを総合すると、正当事由が存在するというべきである。

他方、被告らについては、本件各建物を退去するについて、上記正当事由を上回る特段の事由は存しない。

したがって、本件各契約は、いずれも期間満了により、本件1契約及び本件2契約については平成22年7月31日限り、本件3契約及び本件4契約については平成22年9月30日限り、本件5契約については平成22年10月31日限り、本件6契約については平成22年11月30日限り、本件7契約については平成22年12月7日限り、それぞれ終了したものである。

第4 結論

以上により、原告は、被告らに対し、賃貸借契約終了に基づき、それぞれ建物明渡し及び期間満了日の翌日から建物明渡し済みまで、約定に基づき家賃等の1.5倍の損害金の各支払を求めるものである。

証 拠 方 法

別紙証拠説明書記載のとおり甲第1号証ないし第36号証

添 付 書 類

1	訴状副本	7 通
2	甲号証の写し	各 8 通
3	登記事項全部証明書	1 通
4	家屋評価証明書	1 通
5	家屋評価額証明書	7 通
6	代表者事項証明書	1 通
7	委任状	2 通

以上

物 件 目 録

(主である建物の表示)

所 在 日野市程久保531番地1 建物の名称 高幡台団地73号棟
家屋番号 531番1の45
種 類 共同住宅店舗集会所郵便局診療所事務所
構 造 鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根11階建
床 面 積 1階 2327.49平方メートル
2階 1211.75平方メートル
3階ないし11階
各1132.70平方メートル

(付属建物の表示)

符 号 1
種 類 機械室
構 造 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建
床 面 積 9.95平方メートル

1 上記建物のうち 3階324号室
床 面 積 43.50平方メートル

(別紙図面1の青色着色部分)

2 上記建物のうち 6階615号室
床 面 積 43.50平方メートル

(別紙図面2の赤色着色部分)

3 上記建物のうち 5階501号室
床 面 積 44.06平方メートル

(別紙図面3の緑色着色部分)

- 4 上記建物のうち 8階812号室
床 面 積 43.50平方メートル
(別紙図面4の橙色着色部分)
- 5 上記建物のうち 11階1108号室
床 面 積 43.50平方メートル
(別紙図面5の紫色着色部分)
- 6 上記建物のうち 6階617号室
床 面 積 45.73平方メートル
(別紙図面6の桃色着色部分)
- 7 上記建物のうち 10階1015号室
床 面 積 43.50平方メートル
(別紙図面7の茶色着色部分)

以上